

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-034	처분요구일자	2019. 8. 27
처 분 종 류	불문처리, 권고		
관 계 부 서	□□처(○○팀)		
제 목	■ ■ 임대부지 제반업무 처리 미흡		

지적내용

□□처(○○팀)는 ■ ■ 민간사업자 모집 및 계약체결 등의 업무를 수행하는 부서이다.

□□처(○○팀)는 ■ ■ 입주수요 증가에 적기 대응하고자 제○차 사업자공고(‘YY.MM)를 시행하였으며 사업자를 유치하였다.

그런데, 민간사업자를 유치한 필지 중 일부가 『경제자유무역지역 개발계획』상 완충 녹지로 원칙적으로는 개발계획 변경없이 접근도로 등 시설설치가 불가하였다.

하지만, 이전까지 공항개발사업은 사업의 중요성 및 시급성을 감안하여 『수도권신공항촉진법(이하 수촉법)』에 따라 개발계획 변경 전 사업진행을 하는 사례가 많았다.

그러나, 수촉법이 폐지(‘17.3)되고 관련 내용이 일반법인 『공항시설법』으로 포함되어 인허가관청에서 특별법인 『경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률』에 따라 “『경제자유무역지역 개발계획』 변경 및 실시계획수립 완료 필요” 및 “토지이용계획의 정합성”을 요구하며 민간사업자의 공항개발사업에 대한 인허가 협의를 중단(‘YY.MM)하였다.

이에 따라, □□처(○○팀)은 다양한 해결방안을 강구하였으나, 인허가 관청에서 요구한 『경제자유무역지역 개발계획』 변경 등은 경제자유구역 심의위원회의 심의·의결이 필요해 통산 1년 이상의 기간 소요가 발생하여 민간사업자의 시설건설계획에 따른 사업 진행이 불가한 상황이었다.

결국 민간사업자의 적기 사업 시행 차질 뿐만 아니라 이로 인한 협약해지 및 손해

배상 책임 등이 발생할 것으로 예상되어, □□처(○○팀)은 민간사업자에게 모집공고시와 다른 필지로 위치를 변경해 주었다.

물론, 변경해 준 필지는 공고시 필지와 같은 구획 내 동일 면적이자 동일 임대단가이며 사업희망자가 없으며 변경을 위한 행정적인 절차를 모두 준수하였다.

그러나, 이러한 상황은 사업자를 유치한 필지에 대해 사전에 제반사항의 확인 및 조치 등이 이루어졌으면 발생되지 않을 문제로 이후 동일한 사안이 재발되지 않도록 제반사항 확인절차 마련 및 이에 따른 사업 진행이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

(적극행정면책 신청) 사업 목적이 국가경제 기여, 일자리 창출 등 공익성격이 강하여 업무를 신속하게 처리하는 과정에서 발생하였으며 또한 용지변경 문제 발생에 따라 민간사업자 및 공사 피해 최소화를 위한 불가피 했다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(□□처장)은 ■■ 사업자 유치 시 임대부지에 대한 제반사항 확인 및 조치 후 업무 추진이 가능하도록 제반사항 확인절차 마련 및 점검 등의 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)

② 적극행정면책검토 결과 ‘불문처리’ 조치

<적극행정 면책 검토 결과>

- 이 건은 2019년 종합감사 중 관련 업무담당자들의 행위에 대해 적극행정면책 신청을 하여 “공공감사에 관한 법률 제23조의 2 같은 법 시행령 제13조의 3 및 제13조의 4의 규정에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 검토한 결과 위와 같이 업무 처리 과정에서 기존과 다른 위치로 변경해 준 사실이 있으나,
- 소명자료를 검토한 결과 소명사유가 이유가 있다고 인정하여 ‘경고’ 조치하지 아니하고 불문처리한 사항임

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략